

법 제 28 조의 2(가명정보의 처리 등)

① 동의 없는 가명정보 처리

개인정보처리자는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.

② 제 3 자 제공 시 재식별 정보 포함 금지

개인정보처리자는 가명정보를 제 3 자에게 제공하는 경우에는 특정 개인을 알아보기 위하여 사용될 수 있는 정보를 포함해서는 아니 된다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조의 2(가명정보의 처리)

- 처리 목적의 정의:
 - **통계작성:** 특정 집단이나 대상 등에 관하여 작성되는 수량적인 정보를 생성하기 위하여 개인정보를 처리하는 것을 의미하며, 시장조사 등 상업적 목적의 통계처리를 포함한다.
 - **과학적 연구:** 기술의 개발과 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간 투자 연구 등 과학적 방법을 적용하는 연구를 의미하며, 산업적 목적을 포함한 과학적 연구도 포함될 수 있다.
 - **공익적 기록보존:** 공공의 이익을 위하여 지속적으로 보존할 가치가 있다고 인정되는 기록물을 생산·관리·활용하는 것을 의미하며, 역사·문화·예술적 가치를 지닌 기록물을 포함한다.

법 제 28 조의 3(가명정보의 결합 제한)

① 결합전문기관을 통한 결합

통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위한 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보의 결합은 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 전문기관이 수행한다.

② 결합된 정보의 반출

결합을 수행한 기관 외부로 결합된 정보를 반출하려는 개인정보처리자는 가명정보 또는 익명정보로 처리한 뒤 전문기관의 장의 승인을 받아야 한다.

③ 세부 절차

제 1 항에 따른 결합 절차와 방법, 전문기관의 지정과 지정 취소 기준·절차, 관리·감독, 제 2 항에 따른 반출 및 승인 기준·절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

령 제 29 조의 2(결합전문기관의 지정 및 지정 취소)

① 결합전문기관의 지정 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 보호위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 가명정보의 결합·반출 업무를 담당하는 조직을 구성하고, 개인정보 보호와 관련된 자격이나 경력을 갖춘 사람을 3 명 이상 상시 고용할 것
2. 보호위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 가명정보를 안전하게 결합하기 위하여 필요한 공간, 시설 및 장비를 구축하고 가명정보의 결합·반출 관련 정책 및 절차 등을 마련할 것
3. 보호위원회가 정하여 고시하는 기준에 따른 재정 능력을 갖출 것
4. 최근 3 년 이내에 과태료 처분 이력이 없을 것
5. 최근 1 년 이내에 제 4 항에 따른 유효기간 연장 신청을 하였으나 재지정되지 않은 사실 또는 제 5 항에 따라 지정 취소된 사실이 없을 것

④ 결합전문기관 지정의 유효기간은 지정을 받은 날부터 3 년으로 하며, 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장은 결합전문기관이 유효기간의 연장을 신청하면 검토하여 결합전문기관으로 재지정할 수 있다.

⑤ 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장은 결합전문기관이 어느 하나에 해당하는 경우에는 결합전문기관의 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제 1 호 또는 제 2 호에 해당하는 경우에는 지정을 취소해야 한다.

1. 거짓이나 부정한 방법으로 결합전문기관으로 지정을 받은 경우
2. 결합전문기관 스스로 지정 취소를 요청하거나 폐업한 경우
3. 제 1 항에 따른 결합전문기관의 지정 기준을 충족하지 못하게 된 경우
4. 결합 및 반출 등과 관련된 정보의 유출 등 개인정보 침해사고가 발생한 경우
5. 그 밖에 법 또는 이 영에 따른 의무를 위반한 경우

령 제 29 조의 3(개인정보처리자 간 가명정보의 결합 및 반출 등)

② 결합전문기관은 가명정보를 결합하는 경우에는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 해야 한다.

③ 결합신청자는 결합전문기관이 결합한 정보를 결합전문기관 외부로 반출하려는 경우에는 결합전문기관에 설치된 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치가 된 공간에서 결합된 정보를 가명정보 또는 익명정보로 처리한 뒤 결합전문기관의 승인을 받아야 한다.

④ 결합전문기관은 다음 각 호의 기준을 충족하는 경우에는 가명/익명정보의 반출을 승인해야 한다.

1. 결합 목적과 반출 정보가 관련성이 있을 것
2. 특정 개인을 알아볼 가능성이 없을 것
3. 반출 정보에 대한 안전조치 계획이 있을 것

령 제 29 조의 4(결합전문기관의 관리·감독 등)

① 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장은 결합전문기관을 지정한 경우에는 해당 결합전문기관의 업무 수행능력 및 기술·시설 유지 여부 등을 관리·감독해야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조의 3(가명정보의 결합)

- **결합 주체:** 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보 결합은 결합전문기관이 수행하는 것을 의미한다.

법 제 28 조의 4(가명정보에 대한 안전조치의무 등)

① 안전조치 의무

개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 경우에는 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보를 별도로 분리하여 보관·관리하는 등 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

령 제 29 조의 5(가명정보에 대한 안전성 확보 조치)

① 개인정보처리자는 가명정보 및 가명정보를 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보(이하 이 조에서 “추가정보”라 한다)에 대하여 다음 각 호의 안전성 확보 조치를 해야 한다.

1. 제 30 조에 따른 안전성 확보 조치
2. 가명정보와 추가정보의 분리 보관. 다만, 추가정보가 불필요한 경우에는 추가정보를 파기해야 한다.
3. 가명정보와 추가정보에 대한 접근 권한의 분리.

② 처리 기간 설정

개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 경우 처리목적 등을 고려하여 가명정보의 처리 기간을 별도로 정할 수 있다.

③ 처리 기록 작성·보관 의무

개인정보처리자는 가명정보를 처리하고자 하는 경우에는 가명정보의 처리 목적, 제 3 자 제공 시 제공받는 자, 가명정보의 처리 기간(제 2 항에 따라 처리 기간을 별도로 정한 경우에 한한다) 등 가명정보의 처리 내용을 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항에 대한 관련 기록을 작성하여 보관하여야 하며, 가명정보를 파기한 경우에는 파기한 날부터 3 년 이상 보관하여야

한다.

령 제 29 조의 5(가명정보에 대한 안전성 확보 조치)

② 법 제 28 조의 4 제 3 항에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 가명정보 처리의 목적
2. 가명처리한 개인정보의 항목
3. 가명정보의 이용내역
4. 제 3 자 제공 시 제공받는 자
5. 가명정보의 처리 기간 (법 제 28 조의 4 제 2 항에 따라 가명정보의 처리 기간을 별도로 정한 경우로 한정한다)
6. 그 밖에 가명정보의 처리 내용을 관리하기 위하여 보호위원회가 필요하다고 인정하여 고시하는 사항

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조의 4(가명정보에 대한 안전조치의무 등)

- **추가 정보의 분리 보관 방법:** 추가 정보는 가명정보와 물리적으로 분리된 장소에 보관하거나, 동일한 장소에 보관하더라도 별도의 출력물로 보관 또는 접근이 통제되는 별도의 파일로 저장하는 방법 등으로 분리하여 보관할 수 있다.

법 제 28 조의 5(가명정보 처리 시 금지의무 등)

① 특정 개인 식별 목적 처리 금지

가명정보를 처리하는 자는 특정 개인을 알아보기 위한 목적으로 가명정보를 처리해서는 아니 된다.

② 재식별 시 처리 중지 및 파기 의무

개인정보처리자는 가명정보를 처리하는 과정에서 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성된 경우에는 즉시 해당 정보의 처리를 중지하고, 지체 없이 회수·파기하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조의 5(가명정보 처리 시 금지의무)

- '특정 개인을 알아보기 위한 목적'의 의미: 특정 개인을 알아볼 수 있도록 원래의 상태로 개인정보를 복원하거나, 가명정보를 다른 정보와 결합·분석하는 등 가명정보 처리 과정에서 특정 개인을 알아보려는 적극적인 의도나 행위가 있는 경우를 의미한다.